



رقم الصفحة : ١
تاريخ الصك : ١٤٤٥/٠١/١٨

المحكمة العامة بجازان
الدائرة التجارية الأولى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٣٦٢٩٩ وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١ هـ

أطراف القضية

الاسم	نوع الهوية	رقم الهوية	الجنسية	صفته بالقضية
هادي حسن هادي جوهري	الهوية الوطنية	١٠٥١٨٩٥٤٠٥	سعودي	المدعي
شركة محمد حمود الجميعة وشريكه للمقاولات المحدودة		٥٩٠٠٠١١٤٩٠		مدعى عليه

الوقائع

تلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي هادي حسن هادي جوهري هوية وطنية رقم 1051895405 تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه شركة محمد حمود الجميعة وشريكه للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم 5900011490 تضمنت: "لقد تعاقد موكلي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاوله عبارة عن مشروع قصر سكني تم الانتهاء فيه من انشاء الهيكل الخرساني، والسور الخارجي للجهات الغربية، والشمالية، والشرقية الخاصة به ويرغب في استكمال انجاز وتنفيذ الاعمال المتبقية من اعمال السور الامامي والبوابة الرئيسية، والمرافق وكامل التشطيبات الداخلية والواجهات للقصر شامل الاعمال الكهربائية والميكانيكية والديكورات والفرش الداخلي من كتب كلاسيك وغرف نوم وستائر، وكذلك التشطيبات الخارجية واعمال الموقع العام من جلسات وحدائق، ونوافير والملاحق الخارجية (المجلس -غرفة الحارس -المسبح -الحمام -مواقف السيارات -غرفتي الساونا والبخار -صالة رياضية -بوفيه -ومشعل. وغرفة الكهرباء والعدادات الخاصة بها وذلك بمشروع القصر الخاص بجازان (المعبوج) في خلال مدة تنفيذ متفق عليها (٢٤٠) مئتان وأربعون يوم، ابتداء من تاريخ 18/03/1438 هـ الموافق 17/02/2016 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ وقدره (١٢٠٠٠٠٠) اثنا عشر مليوناً ريال سعودي، وقد استلم مبلغ وقدره (5 مليون) خمسة مليون ريال وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٠٠٠٠) من خمس مئة ألف ريال سعودي، الى مليون ريال سعودي سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 03/03/1440 هـ الموافق 11/11/2018 م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية هذي دعواي التي أنتهى فيها إلى طلب ١- أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ)، ٢- استرجاع مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠٠٠ ريال اربعة مليون ريال وذلك بسبب المماطلة وتأخير ٣- غرامة تأخير ١٢٠٠٠٠٠ ريال مليون ومئتان الف ريال ٤- اتعاب محاماة ٤٠٠٠٠٠ ريال اربعمئة الف ريال إجمالي المطالبة (٦٠٠٠٠٠٠ ريال) خمسة مليون وستمئة الف ريال ٥- انتهت صحيفة دعواه، وأرفق مع صحيفته العقد، فباشرت الدائرة نظر القضية في يوم 04/04/1443 هـ حضر وكيل المدعي جاد عبدالله احمد صبرم سعودي الجنسية يحمل السجل المدني رقم (1094344932) بموجب الوكالة رقم 4384786 الصادرة وكالة الخدمات الإلكترونية ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه شرعاً رفع تبليغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، كما قرر وكيل المدعي بأنه يحصر دعوى موكله انتهاء بمطالته بمبلغ وقدره (4,000,000) تمثل المبالغ المسلمة من قبل موكلي للمدعى عليه والتي لم يقابلها بتنفيذ. وبسؤال وكيل المدعي عن بيئته؟ أجاب قائلًا: البيئة هي ١/ العقد ٢/ الحوالة من بنك الاهلي التجاري ٣/ تقرير مكتب هندسي بالإثبات والمعاينة" هكذا أجاب. ثم عقدت عدة جلسات لم يحضر فيها المدعى عليه، ونذبت الدائرة فيها خبرة هندسية، خرج الخبر فيها برقعة المدعي وتحمل المدعي أتعابه، ثم بعد ورود التقرير حضر المدعى عليه للدائرة ودفع بعدم تبليغه لتغير الاسم التجاري، وأحضر ما يثبت ذلك، فعقدت الدائرة جلسة بعد ذلك لسماع جواب المدعى عليه، وحين عقدت الجلسة حضر وكيل المدعي جاد بن عبد الله حكيم والمدونة ببياناته أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليه إبراهيم بن عمر إبراهيم علي عمر يحمل السجل المدني رقم 1027160264 بموجب الوكالة رقم 40337268 وتاريخ 1440/02/26 هـ الصادرة من كتابة العدل بجازان ويعرض دعوى المدعي وكالة على وكيل المدعي عليها، قدم مذكرة جاء فيها: إنفقد فضيلتكم بأن المدعي هادي حسن هادي عبد الله جوهري تجاهل بنود العقد وخرج عنها تماماً، وحيث ان العقد الموقع بين الطرفين هو عقد مقاوله بقيمة مقطوعة قابلة للزيادة بحسب أي تعديل يطلب من قبل صاحب العمل، وكذلك الامر بالنسبة لمدة العقد، وفي حال التأخر في صرف مستحقات الطرف الأول من قبل صاحب العمل لمدة تتجاوز الفترة المتفق عليها تعاقداً، فيحق للطرف الأول بحسب المادة السادسة من العقد تمديد مدة العقد. وعليه نفيدكم علماً بما يلي: (1- الدفعة المقدمة المتفق عليها والبالغة (6,000,000) ستة ملايين ريال لم يتم استلام كامل الدفعة المقدمة حتى تاريخه حيث تم تحويل جزء من الدفعة المقدمة مبلغ وقدره (2,000,000) ريال فقط اثنان مليون ريال بتاريخ (2016-12-12) ومبلغ (2,500,000) ريال بتاريخ (2018-07-26)، ريال أي بعد 19 شهر من دفعة الجزء الأول فمجموع ما استلمناه هو (4,500,000) ريال، والتنفيذ جاري للأعمال ولم يتم استلام باقي الدفعة وقدرها (1,500,000) ريال حتى تاريخه. 2- تم طلب تعديلات من قبل صاحب العمل وتم تزويدنا بمخططات التعديل من قبل مكتب المصممون (DK DESIGNERS) وعنوانه (الرياض -شارع العليا العام -مقابل حديقة الملك فهد) وتاريخ (2018-06-28) وتم الاتفاق على قيمة التعديلات بمبلغ وقدره (3,500,000) ريال، ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال دون تعديلات أعمال الفرش الداخلي. 3- الدفعة الثانية: بناء على المادة السابعة من العقد -الفقرة الثانية يستحق الطرف الأول مبلغ وقدره (25%) من قيمة العقد (قبل إضافة قيمة التعديلات) ما يعادل (3,000,000) ريال لم يتم استلامها حتى تاريخه رغم المطالبة بها أكثر من مرة. 4- التقرير الفني: تجاهل ان العقد مقطوع ومشروط الدفع بأعمال مقطوعة ومحددة وليست جداول كميات وتم توزيع الدفعات متسلسلة على اساسها، وكذلك من اعد التقرير لم يقف على الأعمال المعدلة والكثيرة منذ البداية وليس له اي دراية بذلك ولم يقف على اعمال الجناح في الدور الأرضي والذي تم إنهاؤه، والذي تم العمل به بناء على التعديلات الجديدة كلياً عن المتفق عليه مع المدعي وعلى أساسه ثم تقدير قيمة التعديلات المذكورة بالبند رقم (2). 5- لم تتوقف عن تنفيذ الاعمال رغم عدم الالتزام أبداً بالدفعات المقررة بل اجبرنا على ذلك لعدم التزام المدعي بينود العقد ودفعاته. وبناء على ما تقدم: 1- مطالبة المدعي باستكمال الدفعات المقررة في نصوص العقد والمتبقية من الدفعة المقدمة (1,500,000) مليون ونصف ريال، وكذلك إلزامه بسداد الدفعة الثانية التي تلها بسبب استكمال الاعمال الخاصة بها والبالغة (3,000,000) ريال، ثلاثة ملايين ريال، وكذلك يوجد أعمال متداخلة بين الدفعة الثانية والثالثة وتم تنفيذها وتقدر ب (500,000) ريال خمسمائة ألف ريال اي نطالب إلزام المدعي بأجمالي (5,000,000) ريال، خمسة ملايين ريال سعودي مستحقة لنا لتاريخ إيقاف العمل. 2- إلزام المدعي باستكمال ما جاء بالعقد لإنهاء المشروع بالمدلة التي تم تحديدها في العقد ب (240) يوم بعد استيفاء شروط الدفع. 3- التعويض عن قيمة المردود الذي كان سينتج عن ذلك المبلغ لو سدد في تاريخه للشركة 4- الموافقة على قيمة التعديلات البالغة (3,500,000) ريال وازافتها لقيمة العقد او العودة الى الالتزام بالمواصفات المذكورة اصلا في العقد والتعويض عن



المحكمة العامة بجازان
الدائرة التجارية الأولى

رقم الصفحة : ٢
تاريخ الصك : ١٤٤٥/٠١/١٨

فرق الأعمال بالمواصفات الجديدة التي تمت في جناح الدور الأرضي، 5- التعويض عن الأضرار الناجمة أو التي ستنتج جراء ذلك والتي تترك تقديرها لفضيلتكم. انتهى وبسؤال المدعى عليه عن قيمة الأعمال التي نفذها من العقد أجاب بقوله: "نفذنا ما مجموع قيمته (5,000,000) ريال" هكذا أجاب. وبسؤال المدعي عما ذكره من التعديلات، قال: "التعديلات قدمها لنا المدعي، وقد نفذنا جناح الدور الأول كاملاً بناء على هذه التعديلات، وهناك ملحق للعقد لم يوقع من قبل المدعي، وفيه قيمة هذه التعديلات وقد نفذنا بناء على طلب المدعي" هكذا أجاب. وبسؤال المدعي عليه، كم مجموع المبالغ التي وصلتكم من المدعي؟ أجاب بقوله: "وصلنا من المدعي مبلغ (4,500,000) ريال فقط، على دفعتين" هكذا أجاب. وبسؤال المدعي عن بينته على ما زاد على (4,500,000) ريال، أجاب بقوله: "ليس عندي بيينة حاضرة، وأحصر دعواي بهذا المبلغ" هكذا أجاب ويعرض ما أجاب به المدعى عليه على المدعي قال: "ما ذكره من أننا طلبنا التعديلات بهذا المبلغ فغير صحيح، ولم نطلب أي تعديلات على العقد" هكذا أجاب. ثم قدم المدعى عليه حصراً بالأعمال التي يذكر أنها منفذة، فقدم مذكرة مكون من 11 صفحة وفيها بيان للأعمال المنفذة في عام 2017 و 2018م جرى ضمها بملف القضية وتسليم نسخة منها للمدعي، فأجاب عنها وأقر ببعضها وأنكر البعض الآخر، وأحضر المدعى عليه بعضاً من الفواتير التي يذكر أنها للأعمال المنفذة وذكر أنها موجودة على أرض الواقع فجري إرفاق جوابهما في ضبوط القضية، ولم تر الدائرة حاجة لذكرها في الصك، ثم جرى من الدائرة استدعاء الخبير السابق وعرضت عليه ما أرفقته المدعى عليها من مخططات ملحقه بالعقد محل الدعوى، فقال إن هذه المستندات مؤثرة لأنها تبين حالة المبني قبل استلام المدعى عليه للموقع وهو ما يبين بدقة مقدار وقيمة العمل الذي قامت به المدعى عليها. وحيث الأمر ما ذكره الخبير، ولأنه لا يمكن البت بالقضية دون تقرير، فقد قررت الدائرة ندب خبير هندسي آخر للوقوف على العقار ومعاينته وكتابته ما يلي: 1. تحديد وحصر الأعمال المنفذة والمشمولة بالعقد. 2. قيمة الأعمال المنفذة والمشمولة بالعقد حسب العقد. 3. تحديد وحصر الأعمال المنفذة الخارجة عن العقد. 4. قيمة الأعمال المنفذة الخارجة عن العقد. على أن يتحمل المدعى عليه قيمة الأتعاب هذه المرة، ويتحملها الخاسر مع قيمة الأتعاب الأولى في نهاية الدعوى. ثم أوقف السير في الدعوى، وبعد إعادة السير فيها قدم الخبير تقريره المبني وقدم الأطراف ملاحظاتهم عليه، أهم ملاحظات المدعي أن حصر الأعمال ليس دقيقاً لكون موكله لم يخرج مع الخبير، وأهم ملاحظات المدعى عليه هو عدم تقييم الجناح المنفذ بالكامل بشكل صحيح، لأنه كان مقفلاً وأرفق فاتورة لمواد مستوردة من تركيا ذكر أنها نفذت في الجناح المذكور، فأرفقت بملف القضية، وسلمت للخبير، كما ظهر للدائرة بعد الاطلاع على التقرير والملاحظات المقدمة من الأطراف وجود ملاحظات فيه أهمها أن التقدير كان بناءً على وزن قيمة كل عمل من العقد، فجري إيفاء الخبير بإعادة كتابة تقريره بعد تلافي الملاحظات المقدمة من الأطراف، ووفق توجيهات الدائرة، وذلك بإعادة التقييم حسب سعر السوق، ففهم ذلك ورفعت الجلسة لحين صدور تقريره النهائي، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي جاد عبدالله صبرم كما حضر وكيل المدعى عليها إبراهيم عمر إبراهيم والمبينة هوياتهم ووكالاتهم مسبقاً وبسؤال طرفي الدعوى، هل خرجتم مع الخبير؟ أجابا بقولهما: "نعم، خرجنا مع الخبير" هكذا قال. وقد ورد للدائرة التقرير النهائي لمكتب الأسود للاستشارات الهندسية، والذي تضمن حصر الأعمال المنفذة والمشمولة بالعقد، وهي كما يلي: [ثانياً: قيمة الأعمال داخل العقد 1- أعمال اللياسة = (4346) (17384) = (40) x ريال 2- أعمال خرسانة مسلحة للأرضيات أسفل البلاط = 800م 8000م 100 x ريال 3- أعمال تأسيس سبابة صرف وتغذية للجمامات = 30000 ريال 4- أعمال صرف مطر = (3000) ريال 5- تأسيس المطابخ = (18000) ريال 6- أعمال تأسيس دكتات التكيف للقصر كامل (مقطوعة) = (100000) ريال 7- أعمال تأسيس تسليك كهرباء الدور الأرضي = (40000) ريال 8- أعمال تأسيس تسليك كهرباء الدور الأول = (40000) ريال 9- أعمال تأسيس كهرباء عامة = (8000) ريال 10- أعمال تأسيس الدهانات بالتر المسطح = (600) (12000) = (20) x ريال 11- أعمال الجبس بور حوائط = (400) (50) x (20000) = ريال 12- أعمال الجبس بور سقف = (300) (15000) = (50) x ريال 13- أعمال الواجبة والدروة من الداخل وبيت الدرج وغرفة = (1900) (114000) = (60) x ريال 14- أعمال تشطيب العينة (جناح مجالس الرجال بالدور الأرضي) - أقتدر مبني الأعمال المنفذة فيه تأسيس تشطيب واستيراد وتركيب = (950000) ريال ب- أعمال الفرش نجف وخلافة = (200000) ريال 15- أعمال تجهيز وتنظيف الموقع العام = (10000) ريال ليصبح إجمال قيمة الأعمال المنفذة ومشمولة بالعقد = (1813840) ريال] انتهى كما تضمن التقرير تفصيلاً للفاتورة المقدمة من قبل المدعى عليه بشأن أعمال الجناح الذي نازع في تقييم الخبير، وقد بين التقرير أن الفاتورة المقدمة من المدعى عليه تتضمن أموراً ليست موجودة على أرض الواقع، وتفصيلها كما ورد في التقرير كما يلي: [1- باب الخشب ومستلزماته العدد 4 أبواب عدد (1) باب كبير بعرض 1.80 م وعدد (1) باب مدخل حمام بعرض 80 سم وعدد (2) باب حمام عرض 80 سم وقد تم حساب سعرهما في الفاتورة هو 2500 دولار تكلفة كل باب ولم يفرق في القيمة بين الباب الكبير والصغير بإجمالي 10000 دولار. 2- طلاء الطبقة الخارجية رخام العمود عدد 19 عمود وجد في الطبيعة عدد 14 عمود بسعر 5000 دولار للعمود الواحد بجمالي سعر 70000 دولار. 3- رخام كريم مارفيل 600 متر مربع بسعر 130 دولار المنفذ 42 بإجمالي سعر 28600 دولار. 4- رخام امبرادور 200 متر مربع بسعر 130 دولار بإجمالي 5460 دولار. 5- طقم سيراميك للتواليت عدد 2 بسعر 2000 دولار بإجمالي سعر 4000 دولار. 6- طقم أحواض للحمام عدد 5 بسعر 4600 دولار بإجمالي سعر 23000 ريال. 7- بلاط المزايا بمساحة 20 م 2م بسعر 200 دولار بإجمالي سعر 4000 دولار. 8- مواد ديكوريه مصنوعة من بولي يوريثان أو متعدد اليورثان بطول 1318 م بسعر 60 دولار وجد على الطبيعة كمية 735 م بإجمالي سعر 44100 دولار. 9- مصباح متوسط فردي عدد 6 بسعر 250 دولار بإجمالي سعر 1500 دولار. 10- الشمعدان الجداري عدد 20 في الطبيعة وجد 18 بسعر 480 دولار بإجمالي سعر 8940 دولار. 11- نجف للسقف عدد 5 بسعر 7500 دولار بإجمالي سعر 37500 دولار. وبذلك تصبح قيمة الفاتورة المنفذة على الطبيعة هي (237100) دولار أي ما يعادل (889125) ريال (ثمانمائة وتسعة وثمانون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال) انتهى. كما تضمن الخبير حصراً للأعمال المنفذة وغير المشمولة بالعقد، جرى إرفاقها بملف القضية، ولم تر الدائرة حاجة لضبطه. فأصدرت الدائرة حكمها برقم (4430507949) بتاريخ 16/07/1444 هـ متضمناً أسبابه ومنطوقه، فاعترض المدعى عليه على الحكم والتقرير بطلب الاعتراض رقم (4410973085) ففتحت الدائرة باب المرافعة في هذه القضية مرة أخرى وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعي جاد عبدالله صبرم وحضر سليمان محمد سليمان المسعود سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (1089928178) بصفته وكيلًا عن شركة محمد حمود الجمعية وشريكه للمقاولات المحدودة بالوكالة الصادرة من الموثق / عبدالله منصور سعد البريدي المرخص له من وزارة العدل بموجب ترخيص رقم 44/2328 برقم (444104680) وتاريخ 1444/5/10 هـ وبعد الاطلاع على الالتماس الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه، وجدت أن فيها ما يؤثر وهو ما يتعلق بتقدير قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه عن استعداده لتحمل أتعاب الخبرة مرة أخرى أبدى استعداده لذلك، فقررت الدائرة إصدار قرار ندب خيرة عبر المنصة على أن يتحمل المدعى عليه قيمة الأتعاب، ونطاق عمل الخبرة كما يلي: أولاً: تحديد وحصر الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها والمشمولة بالعقد بدقة وتفصيل. ثانياً: تحديد وحصر الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها والخارجة عن العقد بدقة وتفصيل. ثالثاً: تقييم الأعمال الواردة في الفقرتين أولاً وثانياً حسب العقد إن أمكن، فإن لم يمكن، فببين سبب ذلك. رابعاً: تقييم الأعمال الواردة في الفقرتين أولاً وثانياً حسب سعر السوق (قيمة المثل) مع مراعاة وقت تنفيذ العقد. خامساً: الاطلاع على تقرير مكتب المهندس أحمد الأسود النهائي بتاريخ 2023/01/02م والمرفق في ملف القضية ومقارنته بما هو موجود في أرض الواقع، وفي حال وجد اختلاف فبين وجه الاختلاف بتفصيل. سادساً: يكون خروج الخبير للموقع برفقة طرفي الدعوى جميعاً. وأصدرت الدائرة قرارها برقم (4460477776) ثم بعد فترة ورد للدائرة تقرير الخبير الهندسي النهائي عبر القرار في منصة خبرة والمتضمن في نتائجه: [فإنه وبعد الدراسة المتأنية التي قمنا بها واستناداً على قرار ندب الخبير الصادر عن القضية رقم ١٣٦٢٩ ٤٣٩٠ لسنة ١٤٤٣ هـ والمتضمن تكليف الخبير بدراسة القضية وبناءً على ما سبق تم الاستناد في التحليل على وقائع الدعوى وعلى الزبارة التي تمت للموقع محل الدعوى تبين لنا ما يلي: إجمالي قيمة الأعمال وفق وثيقة العقد الأساسية بالإضافة لجميع الأعمال والتعديلات الإضافية الغير مشمولة في العقد الأساسي التي قامت المدعى عليها بتنفيذها في الموقع محل الدعوى بسعر السوق أو قيمة المثل تقدر في وقت تنفيذ المشروع في عام ١٤٣٨ هـ إلى ١٤٣٩ هـ بمبلغ وقرره (1,187,321.00) ريال فقط مليون ومائة وسبعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وواحد وعشرون ريال سعودي لا غير.] اهـ كما تضمن رداً تفصيلياً على ملاحظات المدعى عليه على تقرير الخبير. وبسؤال طرفي الدعوى عما يودون إضافته قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها [أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة التعقيبية على القضية من المقامة من هادي حسن هادي جوهرى ضد موكلتي شركة جيلان للمقاولات والمقيدة لدى في

المحكمة العامة بجازان
الدائرة التجارية الأولىرقم الصفحة : ٣
تاريخ الصك : ١٤٤٥/٠١/١٨

فضيلتكم برقم: 439013629 أولاً: نؤكد على أن طلب المدعي بفسخ العقد في غير محله: رغبة منه في التهرب والتوصل من التزاماته العقدية، كما نشير إلى أن دعواه مقبولة. ويؤيد ويوضح ما ذكرناه ما يلي: 1- إقرار المدعي بعدم استكمال قيمة الدفعة الأولى والتي تمثل 50% من مبلغ العقد بمبلغ وقدره (6,000,000) ستة ملايين. وهذا يعد اختلافاً منه بالعقد؛ حيث إنها مستحقة لموكلتي حين توقيع العقد -كدفعة مقدمة- كما نصت على ذلك الفقرة (6) من المادة رابعة، والفقرة 1 من المادة سابعة المشار لها العقد المبرم بين الطرفين. وكما هو متقرر أن العقد هو المرجع عند الاختلاف بين الطرفين وهو الفصل بينهما كما نص على ذلك المبدأ القضائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى برقم (282/3)، بتاريخ (23/04/1428) على أن: "الأصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجة معه لقول أحد، وإلزام أحد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه"، كما نص المبدأ القضائي رقم (3/2)، بتاريخ (28/1/1410)، أنه: "لا يصح إبطال عقد صحيح، بني على إقرار مكلف غير مكره". كما نص المبدأ القضائي برقم (3/3/3)، بتاريخ (28/5/1431) على: "أن الأصل صحة العقد وسلامته، حتى يأتي ما يوجب الغاء". 2- إن في مطالبة المدعي لفسخ العقد، دون مستند صحيح فيه إهدار لقيمة العقود واكل لأموال الناس بالباطل؛ ومخالفة لقوله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود...]. إذ أن طلبه من موكلتي تنفيذ التزاماتها دون وفاءه بأول التزاماته والمتمثلة في سداد قيمة الدفعة الأولى -المشار لها في الفقرة 1- لموكلتي مؤكداً سوء نيته، وفي كون دعواه مقبولة كما أسلفنا لغرض حرمان موكلتي من مستحقاتها. 3- أن مناقشة الدائرة للأعمال المنفذة من قبل موكلتي كما ووقتاً سابقاً لأوانه؛ حيث إن مناقشة ذلك تكون بعد ثبوت الفسخ وقيامه على سند صحيح مبني على استيفاء المدعي لالتزاماته العقدية والمتمثلة في استكمال قيمة الدفعة الأولى من العقد. كما نص على ذلك الرابع، والسادس، والسابع، وقد نص البند السادس من العقد المبرم بين الطرفين على نص الحاجة منه: "...تتغير المدة تبعاً لذلك في حال تأخر الصرف على المشروع...". فقلعي إذا ثبت عدم وجهة طلب الفسخ، فلا حاجة لتقدير الأعمال المنفذة من عدمها. 4- إذا ثبت ذلك لفضيلتكم؛ فإن في طلب المدعي للفسخ يكون في غير محله؛ لعدم قيامه على سند صحيح ولخالفته للعقد المبرم. وفي الحكم بفسخ العقد بمجرد ادعاءات المدعي دون مناقشة أسباب ذلك ظلم وعدوان على موكلتي وتحميلها ما لا تحتمل. ثانياً/ نؤكد على ما أوردناه في الاعتراض المتقدم من أن القول بفساد العقد كما بينت ذلك الدائرة الموقرة في حكمها الابتدائي في غير محله لما يلي: 1- أن الأصل في العقود الصحة والسلامة، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بأمر قاطع كما نص على ذلك المبدأ القضائي رقم (3/2)، بتاريخ (28/1/1410)، أنه: (لا يصح إبطال عقد صحيح بني على إقرار مكلف غير مكره)، كما نص المبدأ القضائي برقم (372/4)، وتاريخ (19/7/1415) على: (أن الأصل في العقود الصحة، ولا يصار إلى فساد العقد إلا إذا قام دليل على فساد)، كما نص المبدأ القضائي الصادر عن المحكمة العليا برقم (13/3/3)، وتاريخ (2/2/1432) على أن: (الأصل بقاء العقود وصحتها وطلب تنفيذها ما أمكن، ولا يعدل عن تصحيحها إلى فسخها إلا إذا تعذر تنفيذها، وفسخ العقد بدون دليل يعضده في غير محله. 2- انتفاء الجهالة في العقد: إذ أن الجهالة التي انبرت الدائرة للقول بها في الحكم الابتدائي مخالف لما هو مستقر شرعاً ونظاماً وعرفاً في مثل هذه العقود؛ لكون مبلغ العقد محدد وموضح في العقد المرفق في الدعوى، وكان في مقابل أعمال مقاولات مقطوعة، كما أن دفعات الأعمال محددة على وفق ما ورد في المادة (سابعة) من العقد المبرم بين الطرفين، كما أن الموصفات قد حددت وأشير لها في تهديد العقد المشار له. 3- أن العقد المبرم بين الطرفين كان بقيمة مقطوعة، وقد اتفق الطرفان على ذلك؛ ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون على شروطهم)). 4- عند التسليم جداً لا يكون العقد شابه جهالة في ضبط البنود وأسعارها كما تذكر الدائرة -مع كوننا لا نسلم بذلك ولا نقر به-؛ فإنها لا تتعلق بأصل العقد، والجهالة إما أن تكون معلومة أو توول إلى علم ومثل ذلك يغتفر، حيث قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الفقهاء رحمهم الله، كما أن الشريعة الإسلامية نذبت إلى مشروعية تصحيح العقود ما أمكن كما نصت عليه القاعدة الفقهية: (إعمال العقود أولى من إبطالها). 5- عدم تطرق المدعي لمثل هذا كما هو ظاهر في دعواه، وهذا يؤكد كونه ليس مصدر جهالة بين الطرفين. ثالثاً/ مع احتفاظنا بما أوردناه في البندين السابقين من تمسكنا بعدم وجهة فسخ العقد؛ فإننا نورد احتياطاً رداً على تقرير الخبير الذي جرى تعيينه في القضية ونوجه فيما يلي: 1- أنه سبق الرد على تقرير الخبير بشكل مفصل مضمونه عدم صحة ما انتهى له التقرير من حيث حصر الكميات والأسعار وقد جرى بيان ذلك في الرد الأولي بشكل مفصل -تحيل عليه درءاً للإطالة-. 2- نؤكد للدائرة الموقرة أن الخبير قد نصب نفسه وكيلاً للمدعي، وهذا ظاهر في تقريره الأول والأخير. كما نشير أنه لم تتم الإشارة فيه إلى عدم تقديم المدعي أي إفادة عن العقار محل النزاع أو قيام الخبير بالاستفسار منه؛ وهذا يعد اختلافاً منه في المهمة الموكلة له 3- أن الخبير لم يستجب لقرار الدائرة في تقديره للعمل المنفذ على ضوء العقد المبرم، وتجاوزه في ذلك؛ الأمر الذي يجعل تقريره آخرى بعدم القبول. 4- أن الخبير قد أكد أن المدعي لم يقيم باستكمال قيمة الدفعة الأولى؛ وهذا يؤكد اختلال المدعي بالتزاماته الأولية 5- أن الخبير تجاوز في تقريره حدود صلاحيته الفنية، والمهنية وتقلد دور الدائرة القضائية، وفي ذلك تجاوز منه. عليه ولما سبق إيراد؛ ولما يبينه من عدم وجود مسوغ لطلب المدعي بفسخ العقد، ومن عدم وجهة ما انتهت إليه الدائرة في تقريرها لفساد العقد؛ ولما كان المدعي قد أدخل بالتزاماته العقدية الأولية التي يبنى عليها قيام موكلتي بالتزاماته: الأمر الذي يؤكد للدائرة أن دعوى المدعي مقبولة للتوصل من مسؤولياته والتزاماته العقدية بغرض حرمان موكلتي من مستحقاتها، وقيام الدائرة ببحث المسائل المتعلقة بتنفيذ العقد وتقرير الأعمال سابق لأوانه؛ إذ أن ذلك لا يكون إلا بعد ثبوت الفسخ وقيامه على مستند صحيح، وبعد التحقق من قيام المدعي بتنفيذ التزاماته الأولية من عدمها، وإلا فإن في ذلك ظلم لموكلتي، وتحميلها تبعات تقصير المدعي في تنفيذ التزاماته. عليه ولما سبق فإنني انتهي لطلب رفض دعوى المدعي؛ مع احتفاظ موكلتي بطلب التعويض عما تكبدته من أضرار ومن أتعاب محاماة في دعوى مستقلة. اهـ. كما طلب المدعي عليه توجيه سؤال للمدعي، وهو [إن من الثابت عدم التزام المدعي بدفع كامل الدفعة الأولى المستحقة عليه لموكلتي عند توقيع العقد بناء عليه ما هو سبب مطالبة المدعي بفسخ العقد وطلب تقدير الأعمال لاسيما وأن التزامات موكلتي تبدأ بعد استلامها كامل الدفعة الأولى؟] ويعرض السؤال على المدعي وطلبه الجواب منه أجاب بقوله "سبق وأن تقدم به وكيل المدعي عليها أكثر من مرة والإجابة لأن موكلتك لم تقم بالأعمال المتفق عليها وقد سلمت مبالغ مالية أكثر من الأعمال، التي قامت بها على موكلتك الالتزام بالأعمال وإذا اكملت أعمالها عليها المطالبة بالمبلغ كامل وأطلب من فضيلتكم إلزام المدعي عليها باسترجاع جميع المبالغ التي بذمتها" هكذا أجاب. فقال المدعي عليه: "إن المدعي أقر بأن موكله لم يلتزم بالواجب عليه من جانبه وهو الدفعة الأولى كاملة، وأؤكد على ما سبق في المذكرة وأطلب رد الدعوى" هكذا قال. وعليه وعند وصول القضية لهذا الحد وبعد المداولة أفضلت الدائرة باب المرافعة وقررت الفصل في القضية

الأسباب

فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعي عليه بالأكثر المتتبعة على عقد مقاوله، ولما كان أساس هذه المطالبة عملاً تجارياً يتمثل بالمقاوله، والطرفان تاجران واستناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. ومن حيث الموضوع، فيما أن المدعي أقام دعواه يطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإعادة المبلغ الزائد عن الأعمال المنفذة، وبما أن أساس هذه القضية ناشئ عن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 16/03/1438 هـ وقد تبين للدائرة بعد دراسة العقد أنه عقد مقاولات على تشطيط وإكمال القصر محل العقد، وتبين للدائرة بعد الاطلاع عليه وجود جهالة مؤثرة في صحة العقد، تتجلى هذه الجهالة بأن قيمة العقد الإجمالية هي (12,000,000) مليون ريال، وذلك من أجل إكمال التشطيطات والأعمال المتبقية في العقد وهي متعددة البنود من إكمال السور الخارجي والبوابات وكامل التشطيطات حتى التأثيث النهائي، ولم تبين قيمة كل بند من هذه البنود بدقة ولا أنواعها التفصيلية، بل ولا توجد جداول كميات ونحوها من لوازم عقود المقاولات، بل اقتصر العقد في تهديده على ما نصه (ويكون توريدها من تركيا من مصنع موديلن بأنطاكيا أو ما يعادله بالجودة) وهذه الجهالة وعدم التحديد هو ما دعى



الخبير الهندسي (مكتب المهندس أحمد الأسود) في تقريره الأولي بعد أن كلفته الدائرة بتقدير قيمة الأعمال بتخمين حصتها حسب العقد فأدى ذلك إلى نزاع بين الطرفين حول حصة كل بند من العقد، مما أوجب على الدائرة بعد ذلك إعادة تكليفه لحسابها بقيمة المثل بعد أن ظهر بهذا فحش الجهالة في العقد، كما أكد هذه النتيجة المكتب الهندسي الآخر (مكتب الخيار الأمثل) فأكد على عدم إمكان تحديد قيمة المنفذ حسب العقد، وبما أنه من المستقر شرعاً أن العقود على الموصوف في الذمة (ومنها المقاولة) يشترط لها معرفة الموصوف بدقة، بذكر كل ما يختلف به الثمن غالباً، والأصل في هذا ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أسلف شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" وهو ما سار عليه الفقهاء في عقد السلم، وما تفرع عنه كعقد المقاولة وعقد الاستصناع، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي رقم 129 (14/3) ما نصه [2] إذا قدم المفاوض المادة والعمل فينطبق على العقد قرار المجمع رقم 65 (7/3) بشأن موضوع الاستصناع. وجاء في قرار ذات المجمع رقم 65 (7/3) ما نصه [ثانياً: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة. ب- أن يحدد فيه الأجل]. وهو ما جاء في المعايير الشرعية في المعيار الشرعي رقم (11) فقرة رقم (1/2/2) مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات فساد العقد المذكور للجهالة، وبما أنه من المتقرر شرعاً أنه عند فساد العقد تجب قيمة المثل، فقد قامت الدائرة ابتداءً بنبذ مكتب المهندس أحمد الأسود لمعاينة الموقع وحصر الأعمال المنفذة فبلغت (1,813,840) ريال، وأصدرت حكمها السابق ذي الرقم (4430507949) بتاريخ 16/07/1444 هـ بناءً عليه فاعترض المدعي عليه على الحكم والتقرير بطلب الاعتراض رقم (4410973085) بمذكرته المرصودة في الضبط، واستناداً على المادة 82 من نظام المحاكم التجارية والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، فقد فتحت الدائرة باب المرافعة ونذبت خبيراً جديداً هو مكتب الخيار الأمثل والذي قدر جميع الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليه في أرض الواقع بمبلغ قدره (1,187,321) ريال، وبين سبب الخطأ الذي وقع فيه الخبير الأول والذي أدى لارتفاع تقديره، وهي ثلاثة أمور: 1. سقوط ثلاثة بنود وهي أعمال العزل وأعمال السمنت بورد وأعمال نوافذ الحماية المعدنية. 2. استناد الخبير السابق في تقييمه على فاتورة توريد المواد المستوردة والأسعار المذكورة فيها وهو ما أثر على تقييم الخبير السابق لقيمة الأعمال المنفذة المذكورة في الفاتورة من قبل المدعى عليها في الموقع محل الدعوى وهو ما أدى إلى ارتفاع القيمة الاجمالية للأعمال المنفذة، حيث إن الدائرة أفهمته بتقدير قيمة المثل لا قيمته حسب ما يذكره المفاوض. 3. أن مكتب الأسود ذكر أعمالاً على أنها خارجة عن العقد، والصحيح أنها داخلية في عموم بنود العقد. ولهذه الأمور وغيرها مما يظهر عند المقارنة بين التقريرين، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم الأخذ بتقرير الخبير (مكتب المهندس أحمد الأسود) في حصر الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها وقيمتها، وذلك استناداً على المادة (121/3) من نظام الإثبات والمادة (130) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، واعتماد تقرير (مكتب الخيار الأمثل) في حصر وتقييم الأعمال المنفذة، ولا ينال من ذلك ما تمسك به وكيل المدعى عليها من أن المدعية لم تلزم بسداد الدفعة الأولى قبل البدء بالأعمال، فإن المدعى عليها ببدء الأعمال قبل استلام كامل الدفعة الأولى إسقاط منها لحقها في ذلك، وعليه وبناءً على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه (لا يمنعك قضاء قضيت به بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التماسي في الباطل) أخرجه البيهقي بإسناد صالح، وعلى المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف فإن الدائرة تصدر حكمها التالي:

منطوق الحكم

ولكل ما سبق، فقد رجعت الدائرة عما حكمت به في الحكم الصادر منها برقم (4430507949) بتاريخ 16/07/1444 هـ وحكمت مجدداً بما يلي: أولاً: ثبت للدائرة فساد العقد المبرم بين الأطراف بتاريخ 1438/03/16 هـ؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: ثبت للدائرة أن قيمة المثل في الأعمال المنجزة في العقد المذكور هو مليون ومائة سبعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وواحد وعشرون ريالاً (1,187,321) ريال. ثالثاً: إلزام المدعى عليها شركة محمد حمود الجميعة وشريكه للمقاولات المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (5900011490) بدفع مبلغ قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثني عشر ألفاً وستمائة وتسعة وسبعون ريالاً (3,312,679) ريال للمدعي هادي حسن هادي جوهري، حامل الهوية رقم (1051895405)؛ لما هو موضح بالأسباب. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، ونُطق بالحكم هذا اليوم وجرى إيفاه أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت المدة دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

عضو الدائرة
عبدالله احمد الله الطويان



عضو الدائرة
عيسى احمد ساري الفيقي



رئيس الدائرة القضائية
ياسر بن ناصر بن ابراهيم البرادي

